

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1480/2530

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯ  
ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย์ การ จำกัด  
ฯ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 700

แม้โจทก์จะเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าเป็นรายเดือนทุกเดือน แต่ก็ได้กำหนดวันที่เรียกเก็บไว้แน่นอนว่าโจทก์จะเรียกเก็บวันใดการเรียกเก็บโจทก์จะทำเป็นใบแจ้งหนี้ให้ทราบเพื่อให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าชำระภายใน 15 วัน การที่โจทก์ส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้  
ใช้กระแสไฟฟ้าทราบนั้นก็ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนว่าเป็นวันใด สุดแล้วแต่โจทก์  
จะแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาชำระหนี้จึงแล้วแต่โจทก์จะทวงถามถือไม่ได้ว่าเป็นหนี้อัน  
จะต้องชำระ ณ เวลาที่กำหนดแน่นอนตาม ป.พ.พ.มาตรา 700 แม้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของ  
ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ก็หาทำให้จำเลยผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ  
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวไม่.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่โจทก์ในการที่ห้างหุ้นส่วน  
จำกัดไทยพืชผลบุรีรัมย์ใช้กระแสไฟฟ้าของโจทก์ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2518 ถึง  
วันที่ 16 มีนาคม 2519 โดยตกลงว่า ถ้าห้าง ฯ ผิดนัดไม่ชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้  
โจทก์ จำเลยยอมชำระเงินแทนในจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อมาห้าง ฯ เลิก

กิจการไม่ชำระค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2519 โจทก์ทวงถามจำเลย แล้วจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 43,137.70 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 20,300.10 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาค้ำประกันตามฟ้องจริง แต่ความผูกพันตาม สัญญาที่มีต่อโจทก์สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2519 จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ ทราบตามหนังสือลงวันที่ 28 เมษายน 2520 ต่อมาโจทก์ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ ห้างฯ โดยจำเลยมิได้ตกลงด้วยจำเลยจึงพ้นความรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์ฟ้องเรียก ดอกเบี้ยเกิน 5 ปี จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยานโจทก์จำเลย คู่ความแถลงรับกันว่า โจทก์ได้ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้ ห้างฯ ลูกหนี้จริง คงติดใจสืบพยานเฉพาะในข้อที่ว่าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่จำเลยเป็นผู้ ค้ำประกันเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแน่นอนหรือไม่เท่านั้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 20,300.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี และดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวในต้นเงินเดียวกัน นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 800 บาท

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชำระเงิน 20,300.10 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันผิดนัด และดอกเบี้ยอัตรา เดียวกันจากต้นเงินดังกล่าว นับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 500 บาทแทนโจทก์

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเฉพาะประเด็นที่ว่าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่จำเลยเป็นผู้ค้ำประกันในคดีนี้เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แน่นอนหรือไม่ ซึ่งศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงส่งรับฎีกาขึ้นมา ส่วนฎีกาของจำเลยในประเด็นอื่นศาลชั้นต้นส่งไม่รับ พิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้โจทก์จะเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าเป็นรายเดือนทุกเดือน แต่ก็มิได้กำหนดวันที่เรียกเก็บไว้แน่นอนว่าโจทก์จะเรียกเก็บในวันใด การเรียกเก็บโจทก์จะทำเป็นใบแจ้งหนี้ให้ทราบเพื่อให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าชำระภายใน 15 วัน การที่โจทก์ส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทราบนั้นก็ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนว่าเป็นวันใด สุดแล้วแต่โจทก์จะแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาชำระหนี้จึงแล้วแต่โจทก์จะทวงถาม ถือไม่ได้ว่าเป็นหนี้อันจะต้องชำระ ณ เวลาที่กำหนดแน่นอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 ดังนั้นแม้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ก็หาทำให้จำเลยผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายแห่งมาตราดังกล่าวไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 500 บาทแทนโจทก์นั้นต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดเสียใหม่ให้ถูกต้อง"

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาศาลละ 600 บาทแทนโจทก์.

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้ นั้นต้องเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแน่นอนหากเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระแน่นอนก็ย่อมไม่อาจมีการผ่อนเวลาให้ได้ เช่น ลูกหนี้ยอมให้เจ้าหนี้หักเงินเดือนผ่อนใช้หนี้ละเมิดไม่เป็นการผ่อนเวลาอันจะทำให้ผู้ค้ำประกันพ้นความรับผิดชอบ เพราะไม่มีกำหนดแน่นอนว่าต้องชำระหนี้เมื่อใด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 41/2502) หรือการค้ำประกันหนี้ในอนาคตและไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ เจ้าหนี้ผ่อนให้ลูกหนี้ชำระเป็นงวด ๆ และให้หาประกันมาใหม่อีกได้ ก็ไม่ทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นเช่นกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2486 และดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1124/2511, 795/2524 ประกอบ) นอกจากนี้ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์บางอย่างก็ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการผ่อนเวลาเช่น เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว ลูกหนี้พูดว่ายังจัดหาเงินไม่ได้ขอผิดเวลาชำระหนี้อีก 1 เดือน เจ้าหนี้บอกว่าไม่เป็นไร หามาให้ครบดังนี้เป็นการพูดกันด้วยปากไม่เป็นการผูกมัดเจ้าหนี้ว่าภายใน 1 เดือนที่ลูกหนี้ขอผิดนี้ เจ้าหนี้จะฟ้องเรียกให้ชำระหนี้ไม่ได้จึงยังเรียกไม่ได้ว่าเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1242/2495) หรือกรณีที่ลูกหนี้ได้รับอนุมัติให้ศึกษาเป็นเวลา 2 ปี แล้วขอศึกษาต่ออีก 1 ปี เจ้าหนี้อนุมัติ แม้จะเป็นภาระหนักขึ้นแก่ผู้ค้ำประกันก็เป็นคนละเรื่องกับการที่เจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2379/2523) การ

ที่จะถือว่าเป็นการผ่อนเวลาให้ลูกหนี้หรือไม่ยังต้องดูสัญญาประธานเป็นหลักมิใช่ดูจากสัญญาที่ลูกหนี้ก่อขึ้นใหม่กับเจ้าหนี้ แม้สัญญาหลังจะมีการผ่อนเวลาให้กันก็ไม่ทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิด เช่น สัญญากู้เงินมิได้ตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้ แต่ลูกหนี้ได้ออกเช็คล่วงหน้าให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ หากใช่เป็นการตกลงให้มีการกำหนดเวลาการชำระหนี้ให้แน่นอนขึ้นอย่างไรไม่ผู้ค้ำประกันยังต้องรับผิดชอบเจ้าหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตลอดไป การที่ลูกหนี้ออกเช็คล่วงหน้าต่อไปอีกให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้แทนเช็คใบเก่า ไม่เป็นการที่เจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 305/2505) หากเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแน่นอนและหนี้นั้นถึงกำหนดชำระไปแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีการตกลงกันแน่นอนและมีผลว่าในระหว่างผ่อนเวลาเจ้าหนี้จะฟ้องร้องไม่ได้ เช่นนี้แม้เจ้าหนี้จะยังไม่ได้ใช้สิทธิฟ้องร้อง ก็จะต้องถือว่ามีการยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้หาได้ไม่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 862/2486,271/2508,1753/2518). ประณญาดีผดุง.